自訴程序 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：自訴之提起與限制（配偶／直系血親不得自訴、§321）、自訴與公訴之關係、自訴案件之上訴與代理
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含110、111、113年）

壹、自訴之提起與限制（配偶不得自訴、§321）

1、108年第5題（原第40題）

> 甲與其妻乙感情不睦，某日持槍朝乙射擊，惟槍法不準誤中一旁之丙，致丙受傷。被害人丙得否委任律師對甲過失傷害之行為提起自訴？

(A) 得。乙對甲涉嫌殺人未遂之部分，依法雖不得提起自訴，但對於被害人丙之自訴權不生影響，丙仍得對甲提起過失傷害罪之自訴
(B) 得。乙對甲涉嫌殺人未遂之部分，依法雖不得提起自訴，但過失傷害罪係告訴乃論之案件，故被害人丙仍得對甲提起過失傷害罪之自訴
(C) 不得。甲係一行為觸犯殺人未遂罪及過失傷害罪，被害人丙自訴之提起，未經另一被害人乙之同意，不得為之
(D) 不得。甲犯罪事實中之殺人未遂部分，依法配偶乙對其不得提起自訴，且係較重之罪，故被害人丙對甲犯罪事實中之過失傷害部分，不得自訴

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	甲持槍射擊乙誤中丙，屬一行為觸犯殺人未遂罪與過失傷害罪之想像競合。依刑訴§321，配偶乙對甲不得提起自訴，而殺人未遂為較重之罪，依實務見解，丙對較輕之過失傷害部分亦不得提起自訴。
(B)	✗	過失傷害罪雖為告訴乃論之罪，但本題關鍵在於想像競合之較重罪（殺人未遂）部分因§321限制不得自訴，丙對較輕罪部分亦受影響，不得自訴。
(C)	✗	丙不得自訴之理由並非未經乙同意，而是因想像競合中較重之罪受§321自訴限制，較輕之罪亦不得自訴。
(D)	✓	**甲一行為觸犯殺人未遂罪及過失傷害罪（想像競合），殺人未遂為較重之罪，因配偶乙依§321不得對甲提起自訴，較重罪部分既不得自訴，被害人丙對較輕之過失傷害部分亦不得提起自訴。**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 刑訴§321：對於配偶不得提起自訴（但現行法已修正為「配偶、直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親或家長家屬間犯罪」不得自訴）。
> - 想像競合犯（一行為觸犯數罪名），若較重之罪因§321限制不得自訴，則較輕之罪亦不得提起自訴（自訴不可分原則之延伸）。
> - 本題重點在於「自訴限制之客觀不可分效力」：被害人丙雖非配偶，但因想像競合中較重罪受限制，輕罪部分亦不得自訴。

2、109年第10題（原第45題）

> 甲之子乙業已成年，卻不務正業，且經常對甲父惡言相向。某日，甲忍無可忍，夥同友人丙共同將乙施以監禁，以示懲罰。被害人乙得否委任律師對丙提起妨害自由罪之自訴？

(A) 得。乙對父親甲雖不得提起自訴，惟基於被害人自訴權之保障，乙仍得對共同正犯之丙涉嫌妨害自由之行為提起自訴
(B) 得。乙對共同正犯甲或丙妨害自由之行為，均得提起自訴，且依自訴不可分原則，對共同正犯丙自訴之效力及於甲
(C) 不得。乙對父親甲之行為依法既不得提起自訴，依自訴之主觀不可分原則，對共同正犯之丙亦不得自訴
(D) 不得。刑法第302條妨害自由罪為非告訴乃論之案件，乙對父親甲之行為依法既不得提起自訴，則對共同正犯之丙亦不得自訴

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	**刑訴§321規定對直系尊親屬不得提起自訴，故乙對父親甲不得自訴。惟此限制僅針對特定身分關係，不影響乙對無此身分關係之共同正犯丙提起自訴之權利。被害人自訴權應予保障，乙仍得對丙提起自訴。**
(B)	✗	乙對父親甲依§321不得提起自訴，故「均得提起自訴」之敘述有誤。又自訴不可分原則（§319 III）係指自訴效力及於共犯，但前提是自訴本身合法。
(C)	✗	§321之自訴限制係基於特定身分關係（直系尊親屬），此限制不因主觀不可分原則而擴張至無身分關係之共同正犯丙。實務認為被害人對無§321身分關係之共犯仍得自訴。
(D)	✗	妨害自由罪是否為告訴乃論與自訴權之限制無關。§321之自訴限制不因罪名性質而擴及無身分關係之共同正犯。

[!NOTE]
重點整理

- 刑訴§321：對於直系尊親屬不得提起自訴。
- §321之自訴限制具有「人的專屬性」，僅限制被害人對特定身分關係人（如直系尊親屬、配偶）之自訴，**不及於無該身分關係之共同正犯**。
- 對照108年第40題（想像競合之「罪的不可分」導致自訴限制擴張），本題涉及的是「人的不可分」問題——§321限制**不會**因主觀不可分原則擴張至其他共犯。

3、114年第18題（原第53題）

甲同時毆傷乙、丙二人，乙向檢察官告訴，嗣甲與乙和解後，乙撤回告訴，檢察官即依刑事訴訟法第 252條第5款規定為不起訴處分，丙嗣於合法告訴期間內又對甲傷害提出自訴，有關法院判決之敘述，下列何者正確？

(A) 自訴合法，法院應為實體判決
(B) 自訴合法，法院應為不受理判決
(C) 自訴不合法，法院應為不受理判決
(D) 自訴不合法，法院應裁定駁回

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	**甲同時毆傷乙、丙，對乙與對丙之傷害行為為數個犯罪事實（被害人不同）。乙撤回告訴僅對乙部分生效，檢察官就乙部分所為之不起訴處分不影響丙獨立行使自訴權。丙於合法告訴期間內提起自訴，自訴合法，法院應為實體判決。**
(B)	✗	自訴既屬合法，且無不受理事由，法院應為實體審理，非諭知不受理。
(C)	✗	丙為獨立之被害人，其自訴權不因乙撤回告訴而受影響，自訴合法。
(D)	✗	自訴合法，無裁定駁回之理由。

[!NOTE]
重點整理

- 告訴乃論之罪，告訴之撤回僅及於撤回之被害人本人，不影響其他被害人之訴訟權利。
- 甲對乙、丙之傷害屬不同被害人之獨立犯罪事實，乙撤回告訴後檢察官所為之不起訴處分，與丙之自訴權互不影響。
- 刑訴§323 I 規定「同一案件經檢察官依第228條規定開始偵查者，不得再行自訴」，但本題中乙撤回告訴、檢察官為不起訴處分後，丙係就**自己被害部分**提起自訴，非同一案件，故不受§323 I限制。

貳、自訴與公訴之關係

4、109年第21題（原第56題）

甲自訴乙傷害，經法院判決有罪（下稱前案），甲於法院判決送達後因前揭受傷醫治無效，因傷致死，始終未據得提起自訴之人上訴，檢察官認甲之死亡與乙之加害有因果關係，遂對乙以傷害致人於死罪提起公訴（下稱後案），下列敘述何者正確？

(A) 甲死亡後，檢察官未擔當訴訟，故前案尚未確定
(B) 前案與後案為同一事實，前案既經判決確定，後案應諭知免訴判決
(C) 前案與後案為同一事實，前案既未判決確定，後案應諭知不受理判決
(D) 前案與後案為不同事實，前案雖經判決確定，後案仍應為實體判決

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	結論部分正確（前案尚未確定），但理由不完整。自訴人甲死亡後，依刑訴§332，得由§319 I所列得為提起自訴之人於一個月內聲請法院承受訴訟；又檢察官得依§336擔當訴訟。本題「始終未據得提起自訴之人上訴」，亦未有檢察官擔當，故前案未確定。但本選項僅提及檢察官未擔當，敘述不完整。
(B)	✗	前案尚未確定（自訴人死亡後無人承受或上訴），不能認為已判決確定，故不生免訴問題。
(C)	✓	**前案（傷害）與後案（傷害致死）之基本社會事實同一，屬同一案件。自訴人甲死亡後，無人承受訴訟或上訴，前案判決尚未確定，案件仍繫屬於法院。依刑訴§323 I，同一案件已繫屬法院者，不得再行起訴，後案應諭知不受理判決（刑訴§303第2款）。**
(D)	✗	傷害與傷害致死之基本社會事實同一，應屬同一案件，非不同事實。

[!NOTE]
重點整理

- 自訴人死亡後，判決是否確定？須視有無承受訴訟或上訴而定。本題無人承受或上訴，前案判決未確定，案件仍繫屬中。
- 「傷害」與「傷害致死」之基本社會事實同一，屬公訴不可分（同一案件）。
- 刑訴§303第2款：已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理判決。
- 自訴與公訴之競合：同一案件已繫屬（自訴），檢察官不得再行起訴。

5、112年第19題（原第54題）

甲遭鄰居乙毆打成傷，甲氣憤難平，在臉書貼出驗傷單揚言要「告」乙傷害罪，並發問請教臉友究竟應該用「自訴」或是「告訴」比較好。下列那一位臉友的建議最為正確？

(A)「傷害罪是告訴乃論之罪，只能提出告訴，自訴會被駁回！」
(B)「先去提自訴吧！反正之後如果等不及，你可以撤回自訴，再向檢察官提出告訴就可以。」
(C)「建議提起告訴，讓檢察官幫你處理比較經濟。但要注意，如果撤回告訴，就不能再提自訴了喔！」
(D)「如果證據齊全，就去提自訴，反正自訴如果判無罪，告訴期間也還沒過的話，就可以再提告訴。」

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	告訴乃論之罪並非只能提出告訴，被害人仍得委任律師提起自訴（刑訴§319 I）。自訴不以非告訴乃論之罪為限。
(B)	✗	依刑訴§324，自訴經撤回者，不得再行自訴，亦不得再行告訴或請求。撤回自訴後不得再提告訴，此建議錯誤。
(C)	✓	**告訴乃論之罪，撤回告訴後不得再行告訴（刑訴§238 I）。又依刑訴§323 IV，告訴乃論之罪經撤回告訴者，不得再行自訴。此建議正確提醒甲撤回告訴之後果。**
(D)	✗	自訴經法院判決後（無論有罪或無罪），該案件即有既判力，不得就同一案件再行告訴或起訴。自訴判決無罪後再提告訴，違反一事不再理原則。

[!NOTE]
重點整理

- 刑訴§324：自訴撤回後，不得再行自訴，亦不得再行告訴或請求。
- 刑訴§323 IV：告訴乃論之罪，經撤回告訴者，不得再行自訴。
- 告訴乃論之罪（如傷害罪），被害人得選擇「告訴」或「自訴」途徑，並非僅能告訴。
- 自訴與告訴之轉換限制：撤回告訴→不得再自訴；撤回自訴→不得再告訴。兩者均有「一旦撤回即不可逆」之效果。

參、自訴案件之上訴與代理

6、114年第23題（原第58題）

> 甲自訴乙犯誹謗罪，經第一審法院判處乙有期徒刑3月，乙合法提起第二審上訴，甲於第二審未委任律師為代理人，經第二審法院定期間命甲補正，甲逾期仍不委任，有關第二審法院之處理，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 第一審所為判決，於程序上並無違誤，第二審應為實體判決
(B) 第二審應類推適用刑事訴訟法第332條規定，通知檢察官擔當訴訟後判決
(C) 該上訴審程序本質上仍屬自訴性質，自訴人未委任律師為代理人，應撤銷第一審判決改判諭知不受理
(D) 自訴人第一審選任律師為代理人之效力，於第二審仍有效，第二審無庸命補正，應為實體判決

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	雖第一審程序本身無違誤，但第二審仍屬自訴程序之延續，自訴人於上訴審仍須委任律師為代理人（刑訴§319 II）。未委任律師經命補正仍不補正，第二審不得逕為實體判決。
(B)	✗	檢察官擔當訴訟之規定（刑訴§332）係針對自訴人死亡之情形，本題自訴人甲並未死亡，僅係未委任律師，不得類推適用§332。
(C)	✓	**依實務見解，自訴案件上訴至第二審，其本質仍屬自訴程序。刑訴§319 II規定自訴應委任律師行之，此為強制代理之規定，於上訴審亦有適用。自訴人甲於二審未委任律師為代理人，經法院定期命補正仍逾期不為補正，構成自訴程序之欠缺，第二審應撤銷第一審判決，改判諭知不受理。**
(D)	✗	律師代理之委任效力不當然延續至第二審。自訴人於各審級均應委任律師為代理人，第一審之委任效力不及於第二審。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 刑訴§319 II：自訴應委任律師行之（強制律師代理）。
> - 自訴之強制律師代理，於各審級均有適用，上訴審仍須委任律師為代理人。
> - 自訴人於上訴審未委任律師，經法院命補正仍不補正者，依實務見解，第二審應撤銷原判決，改諭知不受理判決（最高法院相關判例）。
> - 自訴案件之上訴審，本質上仍屬自訴程序，不因進入上訴審而改變其性質。